

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1271-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1446-2026/PS2**

DENUNCIANTE : JAIRO LOPEZ RAMIREZ
(SEÑOR LOPEZ)

DENUNCIADOS : INFINANCE XP S.A. ¹
(LA FINANCIERA)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 29 de mayo de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 30 de marzo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera por presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente una (01) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-71**-****-2308 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado y respecto de la cual, la Financiera no bloqueó la cuenta para evitar que se concrete el consumo, pese a que la operación era maliciosa, como sí lo hizo otra entidad financiera:

Cuadro N° 1

Fecha	Detalle	Importe S/
05/02/2026	OECHSLE	5 711,90

2. El 14 de abril de 2026, la Financiera presentó sus descargos e indicó lo siguiente:
- (i) La operación cuestionada, se realizó a través del circuito operativo normal, que corresponde para las operaciones realizadas por medio de plataformas en línea de comercios;
 - (ii) en el caso de operaciones con tarjetas de crédito por medio de internet, se requiere del número de la tarjeta, el nombre del tarjetahabiente, la fecha de vencimiento y el código CVV2, que deben ser de exclusivo conocimiento del titular de la tarjeta;
 - (iii) la operación cuestionada fue registrada con normalidad, pues se realizó con el ingreso de los datos exigidos por la SBS, generándose el código de autorización respectivo; también se realizó la notificación correspondiente;
 - (iv) recordó que es responsabilidad de los tarjetahabientes mantener la reserva del número de tarjeta y el código de seguridad de sus tarjetas, por lo que se exime de responsabilidad al respecto;

¹ RUC: 20522291201



- (v) la operación controvertida fue confirmada y validada por el señor López por medio del código OTP que se envió al correo electrónico;
 - (vi) la tarjeta se encontraba activa cuando se realizó el consumo cuestionado, y se efectuó un primer bloqueo preventivo el 5 de febrero de 2026, y otro definitivo cuando el denunciante señaló su no reconocimiento de la operación. Además de la alerta, se realizó la comunicación correspondiente de forma inmediata al consumidor; y,
 - (vii) solicitó se declare la confidencialidad del documento denominado “Manual Visa” que contiene el Manual de VisaNet, ya que contiene información clave para la operatividad de VISA, tiene un valor estratégico y está sujeto a medidas de confidencialidad, por lo tanto, se clasifica como un secreto empresarial.
3. Mediante Resolución N° 2 del 21 de abril de 2026, se resolvió, entre otros, denegar el pedido de confidencialidad del documento denominado “Manual Visa” solicitado por la Financiera y se le requirió que cumpla con informar si desea que el referido documento le sea devuelto.
 4. Mediante escrito de fecha 11 de mayo de 2026, la Financiera reiteró su solicitud de declarar la confidencialidad del documento denominado “Manual de VISA”
 5. En la misma fecha, el señor López varió su domicilio procesal.
 6. Por Resolución N° 3 del 14 de mayo de 2026, se informó a la Financiera que debía estarse a lo resuelto por la Resolución N° 2 del 21 de abril de 2026; y le otorgó un plazo adicional improrrogable de dos (02) días hábiles, a fin de que cumpla con informar si desea que el documento denominado “Manual Visa”, le sea devuelto.
 7. El 28 de mayo de 2026, la Financiera solicitó que el documento el documento denominado “Manual de VISA” le sea devuelto.
 8. Por Resolución N° 4 del 29 de mayo de 2026, se dispuso tener por no presentado y retirar del expediente electrónico el documento “Manual de VISA” presentado por la Financiera.

II. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

II.1. Sobre la responsabilidad de la Financiera por la operación no reconocida

9. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores². Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos³.

² **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.



10. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁴ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
11. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁵ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
12. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁶.
13. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas)⁷ establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción,

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°. - Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°. - Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°. - Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁷ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.



corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente.

14. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo⁸.
15. Asimismo, el numeral 7.4⁹ de la referida norma establece que para las operaciones detalladas en los numerales 7.2 y 7.3 del referido artículo, el control requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenización.
16. Esto quiere decir que una transacción se reputa válidamente realizada si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de la operación o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
17. El señor López denunció a la Financiera por cargar indebidamente una (1) operación por S/ 5 711,90 en su tarjeta de crédito N° 4040-71**-****-2308, la cual no reconoce haber autorizado.
18. En sus descargos, la Financiera señaló que la operación no reconocida se registró con normalidad en sus sistemas, pues se efectuó con el ingreso de los datos necesarios y exigidos por la SBS, puesto que se requirió el número de la tarjeta, la cual se encontraba activa, el nombre del tarjetahabiente, la fecha de vencimiento, el código CVV (que se encuentra al reverso de la tarjeta); razón por la cual fue procesado por Visa exitosamente y se generó el código de autorización respectivo.

⁸ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

(...)

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad

(...)

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1271-2026/PS2

19. Para acreditar sus afirmaciones, la Financiera presentó el Detalle de Transacción y el "Transaction Detail" de la procesadora de pago Visa, los cuales demuestran el ingreso correcto de la información de la tarjeta y del Código CVV2, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente.

Detalle de transacción

Número de tarjeta de crédito	ORG : 551	LOGO : 004	CUENTA : 4040-7100-2538-2308
Fecha de la operación	NR DE TARJETA : 4040- [REDACTED] -0360	JAIRO LOPEZ R.	
Importe de transacción	FECHA DE TXN : 5/02/2026	FECHA JULIANA : 26/036	HORA : 13:58:14
Código de respuesta: 00 APROBADO	IMPORTE DE TXN : 5,711.90	MONEDA : 604	VCTO : 28/04 AA/MM
Código de autorización: 4075157	CODIGO DE RPTA : 00	APROBADO	
	CODIGO DE AUTORIZACION : 047574	AUD. TRACE : 973763	
	CODIGO COMERCIO : 4075157	MCC : 5311	TCC : R
	DESCRIPCION : 0echsle	Lima	PE
	MODULO DE ENTRADA : 100 - DIGITADO	MANUAL INTERNET	
	CVV : [REDACTED]	USO PIN	
	DATOS DE CUOTA : 0 -	NR DE CUOTAS : 00	
	DIFERIDO : 0 -	FEC. 1R CUOTA :	
	VALOR DE CUOTA : .00		

Modo de entrada: Internet

Transaction Details

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1271-2026/PS2

Transaction Details

Card/Root #: 4040-7101-0000-0380
Network: 0002
Tran ID: 38403682632600
ARN: Retrieval Ref #: 603626862821

Tran Type: Auth
Tran Date: 02/05/25
Processing Date:
Tran Amount: 5,711.00 PEN

Issuer: INFINANCE XP S.A.
CH Name:
Acquirer: PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.
Merchant: Cachaia
Location: Lima
Jurisdiction: Domestico-PE

Prev Next View Issuer Action

General Information
Associated Transactions
Monetary / Settlement Information
Electronic Commerce Data
Authorization Data

Response Code: 00 Approved and completed successfully F30
Request Reason Code: 0000 HF1N
Authorization Code: 047514 F38
Risk Score: 32 F62
Risk Score Reason Code 1: 0 F62
Risk Score Reason Code 2: 0 F62
Compromised Account Risk Condition Code: 00 F62
Compromised Event Reference ID: 00 F62
Risk Assessment Condition Code 3: 00 F62
Authorization Amount: 5,711.00 SOL
US Authorization Amount: 1,700.73 UNITED STATES DOLLAR
Merchant Floor Limit: 0.00 SOL
Authorization Date: 02/05/25 [Back to Time](#)
Authorization Time: 10:58:16 AM [GMT](#)
10:58:16 [Back to Time](#)
10:58:16 [GMT](#)

Authorization Source Ind: 5 Response provided by issuer F44.1
Downgrade Reason Code: F62.3
Partial Authorization Eligible: 2 Estimated Amount: F60.10
PIN was present: No F62
CVV2 Present Ind: 1 Present F126.10
CVV2 Response Type: 1 F126.10
CVV2 Response:
Visa to Issuer: N CVV2 No Match F44.10
Issuer to Visa: M CVV2 Match F44.10
Visa to Acquirer: M CVV2 Match F44.10

A/S Result: Address verification is not applicable F44.2
CA/V Result: 2 Passed validation-authentication F44.13
Authorization Duration: 00 F62.5
Cardholder ID Method: 4 Mail/Telephone/Electronic Commerce F60.9
Market Specific Data Ind: F62.4
A-B Flags: '0000' 0000 0000 0000
I-2 Flags: '0000' 0000 0000 0000
Issuer Settings
Acquirer Settings
Acquirer PCR is not Participating

Código de respuesta: 00 = Aprobado y completado exitosamente

Código de autorización: 085126

CVV2 estuvo presente y coincidió ("M")

Fecha y hora de la transacción

Reporte sobre envío y validación de clave OTP

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1271-2026/PS2

Transaction Detail Report												
Date/Time (UTC)	Trans ID	PAN	Merchant Name	Local Amt.	USD	Device Channel	Device Data	Risk Score	Authentication Type	Authentication Status	Confirmed Markings	
2026/02/05 19:07:19.627	06aa4e4b-7c39...	404071*****0360	Olimpo	S/ 4,000.0...	\$1,189.62 ...	BRW	Q	36	OTP - SMS	Challenge Timeout	Not Marked	☐
2026/02/05 19:05:21.147	66abca17-5c3e...	404071*****0360	LIGO	S/ 5,000.0...	\$1,487.03 ...	BRW	Q	60	OTP - SMS	Fully Authenticated	Not Marked	☐
2026/02/05 19:00:34.517	4f0b64e5-f12a-4...	404071*****0360	GGPoker	\$1,000.00 ...	\$1,000.00 ...	BRW	Q	71	Risk Based	Not Authenticated	Not Marked	☐
2026/02/05 18:57:01.444	f40a622a-ec2e-4...	404071*****0360	TIENDAS PERUANAS SA	S/ 5,711.9...	\$1,696.75 ...	BRW	Q	34	OTP - SMS	Fully Authenticated	Not Marked	☐

Date/Time (UTC)	Trans ID	PAN	Merchant Name	Local Amt.	USD	Device Channel	Device Data	Risk Score	Authentication Type	Authentication Status	Confirmed Markings
View ARReq/Res View CReq/Res [1] View RReq/Res ARReq ARes											

Query results						
Job Information	Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph	
Row	fecha_registro_time	merchantname	step_up_type	ds_transaction_id	cardnumber	verification_token
1	2026-02-05T13:57:03	TIENDAS PERUANAS SA	OTP	7f741fcd-bbb6-4ec7-90eb-2f3ae1509364	XXXX XXXX XXXX 0360	667345

20. Del referido material probatorio, se aprecia la siguiente información:

Tarjeta N°	4040-****-****-0360
Fecha y hora de operación	05/02/2026 – 13:58:14 horas
Importe	S/ 5 711,90
Establecimiento	Oechsle
Código de respuesta ¹⁰	00 - Aprobada y completada satisfactoriamente ¹¹
Código de autorización	085126
Modo de entrada	100 - Digitado Manual Internet
Moto / ECI ¹²	5 - Comercio Electrónico
Ingreso CVV ¹³	1 - Presente
Resultado CVV ¹⁴	M - Coincide
Código de Resultado de Autenticación ¹⁵	Autenticación exitosa con OTP vía SMS

21. Según ha expuesto este órgano resolutorio en anteriores resoluciones¹⁶, el código de autorización de una operación se genera como consecuencia del proceso de verificación

¹⁰ Traducción libre de: *Response Code*

¹¹ Traducción libre de: *Approved and completed successfully.*

¹² Traducción libre de: *MOTO/E-Commerce Payment Ind.*

¹³ Traducción libre de: *CVV2 Present Ind.*

¹⁴ Traducción libre de: *CVV2 Result.*

¹⁵ Traducción libre de: *Authentication Results Code.*

¹⁶ Resolución N° 0321-2019/PS2, de fecha 6 de marzo de 2019.



que se lleva a cabo entre la información ingresada en la plataforma virtual del comercio y la que administra la entidad financiera. Así, para que una transacción sea válida y se generen dichos códigos resulta necesario que se ingresen los datos de la tarjeta de crédito correctamente (tales como el número de la tarjeta, su fecha de vencimiento y el código CVV¹⁷ ubicado en la parte posterior)¹⁸.

22. En el presente caso, la información registrada en los medios probatorios presentados por la Financiera confirma que la operación materia de denuncia fue realizada con los datos impresos en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-0360 del denunciante (número de la tarjeta y código CVV, que se encuentra impreso al reverso del plástico), y siguió un proceso de validación, motivo por el cual se generó el código de autorización "085126" y se registró la glosa de respuesta "Aprobada y completado satisfactoriamente" y la glosa "CVV2 Result - M - Matched" para la transacción en cuestión. De lo contrario, la operación no hubiera sido procesada y validada por el sistema de seguridad de la Financiera.
23. Adicionalmente, la Financiera señaló que para autorizar la operación se requirió el ingreso de una clave OTP la cual fue enviada al celular del denunciante. El cumplimiento de este factor de autenticación ha quedado probado con la glosa: "Autenticación exitosa con OTP vía SMS".
24. En esa medida, la Financiera ha demostrado que la operación cuestionada se realizó válidamente con el ingreso manual de los datos de la tarjeta de crédito del denunciante, el código CVV y el ingreso de la clave OTP enviada al teléfono celular del señor López.
25. En este punto, cabe señalar que no es objeto de controversia el hecho de que la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-0360 se encontraba activa, en el momento en que se realizó la operación cuestionada. No obstante, de los medios probatorios analizados se corrobora que la referida tarjeta tenía dicha condición cuando se realizó la operación no reconocida.
26. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde analizar los **factores de autenticación para operaciones con tarjeta no presente**, conforme a lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas. Sobre el particular, se observa lo siguiente:
 - (i) Datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta (primer factor): En el presente caso, se ha corroborado el ingreso de los datos de la tarjeta de crédito del denunciante.
 - (ii) Código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS (segundo factor): En el presente caso, ha quedado acreditado la generación y uso válido de la clave OTP para autorizar la operación denunciada.
27. De otro lado, respecto al control de ataques de hombre en el medio, se debe indicar que la Financiera no se pronunció al respecto. Pese a que el numeral 7.4 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas establece que, para operaciones con tarjeta no presente —como la cuestionada—, se debe verificar el cumplimiento del control requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, la entidad no detalló cómo aplicó dicha medida. En consecuencia, al no haber acreditado la implementación de este control de

¹⁷ El código CVV o CVC es uno de tres o cuatro números que se encuentra en el reverso de las tarjetas de crédito y se utiliza como un método de seguridad en compras por Internet.

¹⁸ Ver Resolución Final N° 0739-2018/CC1.



seguridad, este Órgano Resolutivo considera que no se puede concluir que la denunciada haya cumplido con lo establecido en la normativa vigente.

28. Asimismo, se debe precisar que si bien el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹⁹, establece, además de los factores de autenticación, que se acredite la notificación de los datos de la operación al usuario; **debe tenerse en cuenta que este requisito no está expresamente comprendido en la redacción del numeral 7 del artículo 16° del Reglamento.**
29. En efecto, aun cuando el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.2 que estos factores corresponderán a la representación física o digital de la tarjeta y al ingreso de un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, y, además, en el numeral 7.4 precisa que en el caso de las operaciones con tarjeta no presente, se debe contar con un control de ataques de hombre en el medio, el cual se satisface mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, en el caso de **operaciones con tarjeta no presente solo se verificarán los dos factores de autenticación y el control de ataques de hombre en el medio.**
30. En ese sentido, en la medida que la Financiera no acreditó el control de ataques de hombre en el medio requerido en operaciones con tarjeta no presente, corresponde atribuirle responsabilidad por la conducta denunciada.
31. Sin perjuicio de lo antes indicado, el señor López señaló que no reconoce la operación cuestionada, y que la Financiera no bloqueó la cuenta para evitar que se concrete el consumo, pese a que la operación era maliciosa, como sí lo hizo otra entidad financiera.
32. Al respecto, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude²⁰, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
33. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la**

19

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

20

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario



materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.

34. En el presente caso al ser la primera operación efectuada no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude.
35. En este punto, se debe considerar que la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (superior jerárquico de este órgano resolutorio) ha expresado en términos similares que el sistema de monitoreo no se puede activar antes de la ejecución de una operación. A continuación, se cita lo indicado por el referido colegiado²¹:

“(...) para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizada por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen las características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.”

36. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas; más no bloquear operaciones ya realizadas o congelar los fondos de las cuentas para evitar la transferencia. En ese sentido, no es posible amparar los cuestionamientos del denunciante.
37. Si bien el señor López indicó que otra entidad financiera bloqueó su cuenta para evitar que se concrete un consumo no reconocido; debe indicarse que ello no incide en el presente procedimiento, pues cada proveedor es autónomo respecto de las acciones a realizar frente al contexto de realización de una operación, sin que exista mandato legal que obligue a otros bancos a operar del mismo modo.
38. A partir de lo expuesto, corresponde declarar responsable a Infinance XP S.A., por infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-**-****-2308 del denunciante; en tanto no quedó acreditada la implementación de controles frente a ataques de hombres en el medio, lo que resulta imperativo para operaciones con tarjeta no presente, con las características que se presentan respecto a la operación cuestionada. Asimismo, corresponde disponer el archivo por el argumento adicional referido a que la denunciada no bloqueó la cuenta para evitar que se concrete el consumo, pese a que la operación era maliciosa, como sí lo hizo otra entidad financiera.

Medidas correctivas

39. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción

²¹ Ver Resolución N° 1630-2023/CC1 del 12 de julio de 2023, considerando 48.

administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

40. En el presente caso, se ha declarado responsable a la Financiera por haber debitado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito del denunciante. Por lo tanto, corresponde ordenar a la Financiera, en calidad de medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Extornar en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-2308 del denunciante, el importe de S/ 5 711,90, correspondiente a la operación no reconocida, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que esta hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
 - (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por los cobros denunciados no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
 - (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación del reporte crediticio ante la SBS.
41. La Financiera tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acredite el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código²².

Graduación de la sanción

42. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
43. Sobre el cargo ascendente a S/ 5 711,90, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

²²

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)



Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 5 711,90, que equivale a 1,03 UIT ²³ , la infracción tiene un nivel de afectación moderado (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales de la Financiera, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ²⁴ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ²⁵ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,78 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El cargo de importes por operaciones no reconocidas constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).
Atenuantes y agravantes	
No existen circunstancias atenuantes y/o agravantes de la sanción. En atención a ello la multa preliminar se estima en 3,78 UIT.	
Topes legales	
En el presente caso, la multa preliminar no supera el tope máximo establecido para una sanción, señalado en el artículo 110 del Código.	

44. Por ende, la multa a imponer a la Financiera es de 3,78 UIT.

II.2. Costas y costos del procedimiento

45. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²⁶ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la parte denunciante o el Indecopi.
46. La Financiera deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00²⁷.
47. La Financiera tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por

²³ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

²⁴ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

²⁵ La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

²⁶ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²⁷ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.



incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118° del Código²⁸.

48. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

III. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar a Infinance XP S.A., con una multa de 3,78 UIT por infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el cargo indebido de la operación detallada en el **Cuadro N° 1**; en tanto no quedo acreditada la implementación de controles frente a ataques de hombres en el medio, lo que resulta imperativo para operaciones con tarjeta no presente, con las características que se presentan respecto a la operación cuestionada. No obstante, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que la denunciada no bloqueó la cuenta para evitar que se concrete el consumo, pese a que la operación era maliciosa, como sí lo hizo otra entidad financiera:

SEGUNDO: Requerir a Infinance XP S.A. el cumplimiento espontáneo de la multa²⁹, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 203° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General³⁰, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo³¹. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución,

28

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos.

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

29

Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)	A través de Págalo.pe del Banco de la Nación
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pago y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) 1. Buscar entidad: INDECOPI. 2. Seleccionar Multas Indecopi. 3. Digitar el Código de Identificación (CUM). 4. Seleccionar el monto a pagar. 5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

30

Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

31

El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1271-2026/PS2**

conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor³².

TERCERO: Ordenar a Infinance XP S.A. como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-2308 del denunciante, el importe de S/ 5 711,90, correspondiente a la operación no reconocida, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que esta hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
- (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por los cobros denunciados no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
- (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación del reporte crediticio ante la SBS.

Infinance XP S.A. deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Ordenar a Infinance XP S.A. el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la parte denunciante ascendente a S/ 36,00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Infinance XP S.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano

³²**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa**

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1271-2026/PS2**

Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación³³, caso contrario la resolución quedará consentida³⁴.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI³⁵, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción de Infinance XP S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³⁶ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

³³ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

³⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

³⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

³⁶ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.